

Số: 02/2025/TB-ĐGCN

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 02/2025/HDDV/THA-ĐN ngày 14/02/2025 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa.

Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa.

- Trụ sở: Số 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- CN Đồng nai: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa

- Địa chỉ: Số 2A, đường N4, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo GCN số 4701070505 được UBND tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/08/2003 cho Ông Lê Ngọc Tam, bà Lê Thị Hương đứng tên và được cập nhật chuyển nhượng sang tên cho ông Nguyễn Xuân Thắng ngày 17/05/2022. Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 20 tọa lạc tại phường Tân Tiến, (nay đổi thành phường Tân Mai) thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đất có diện tích 471,50m² (trong đó đất ở đô thị được cấp và công nhận là 382,10 m², chưa được công nhận 89,4m²; nhà ở: diện tích xây dựng 76,82 m², diện tích sử dụng 70m²).

Theo Bản đồ đo đạc hiện trạng thửa đất số 8185/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa ngày 25/12/2024 thì Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất số 05, tờ bản đồ số 20 tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nay là thửa số 05, tờ bản đồ 56 phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đất có diện tích: 469,9m² trong đó 66,9 m² nằm trong quy hoạch đất giao thông mở đường (không được công nhận 65 m² và 1,9 m² nằm ngoài ranh giấy chứng nhận. Diện tích thực tế đo đạc 403 m² nằm trong quy hoạch đất ở đô thị có 381,1m² đã được công nhận, còn lại 21,9m² chưa được công nhận. Diện tích 21,9 m² trước đây nằm trong chỉ giới quy hoạch nay được điều chỉnh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP. Biên Hòa tỷ lệ 1/1000 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt theo quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2022.

(Chi tiết theo bản đồ đo đạc hiện trạng thửa đất số 8185/2024 ngày 25/12/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa và Chi tiết theo bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng trên đất của Công ty cổ phần xây dựng TTG)

- Công trình xây dựng đã qua sử dụng:

Stt	Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Số lượng
1	Nhà ở gia đình.	* Kết cấu: 01 trệt + 02 lầu + 01 sân thượng. * Diện tích xây dựng: 253,1m². * Diện tích sàn xây dựng: 942,5m². * Kết cấu: - Móng, cột, đà kiềng, đà giằng và sàn bê tông cốt thép. - Trần thạch cao. - Tường xây gạch dày 100 + 200mm, ốp gạch trên sơn nước và chưa tô trát. - Nền lát gạch ceramic + nền sàn bê tông cốt thép. - Cửa đi và cửa sổ gỗ kính. - Cầu thang: Dầm bản bê tông cốt thép, mặt bậc lát đá granite. - Khu vệ sinh: Tường ốp gạch, nền ceramic nhám, bồn tiểu nam, lavabo, xí bệt và cửa gỗ. - Tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. * Chất lượng còn lại: 85%.	942,5m ²
2	Mái che.	* Kết cấu: - Móng bê tông xi măng. - Cột, vì kèo và giằng thép hình. - Xà gồ thép hình, mái tôn + bạt nhựa + mái lợp bằng năng lượng mặt trời. - Tường bao: + Móng, cột bê tông cốt thép. + Tường xây gạch dày 100 + 200mm, sơn nước trên vách tôn. - Cửa khung thép hình ốp lưới inox, trang trí hoa văn bằng gang sơn nhũ vàng. * Chất lượng còn lại: 75%.	170m ²

- Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật quyền sử dụng đất.

Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Diện tích
Quyền sử dụng	- Đất diện tích: 469,9m ² thuộc thửa đất số 5, tờ bản đồ	469,9m ²

Tên tài sản	Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật	Diện tích
đất.	số 20 tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Nay là thửa đất số 5, tờ bản đồ số 56 tại phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Trong đó: + Diện tích đã công nhận: 381,1m². + Diện tích chưa công nhận: 86,9m² (65m² + 21,9m²). + Diện tích nằm ngoài ranh giấy chứng nhận: 1,9m². - Vị trí: Thửa đất tiếp giáp đường nhựa rộng 3,5m cách đường Phan Trung khoảng 350m và cách ủy ban nhân dân phường Tân Mai khoảng 650m về hướng đi đường Đồng Khởi. Nằm trong khu vực đông dân. - Mục đích sử dụng: ODT. - Hình dáng: Vuông vức. - Hiện trạng: Nền bằng phẳng, trên đất có công trình xây dựng là nhà ở và mái che.	

Lưu ý: Công trình xây dựng chưa được hoàn thiện, chưa được hoàn công tại thời điểm kê biên xử lý tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa. Tài sản nêu trên được đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy”, Người tham gia đấu giá tài sản có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, xem xét thực trạng tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng của tài sản theo hiện trạng thực tế và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

Đối với đất và công trình xây dựng trên đất chưa được đăng ký, phần diện tích đất tăng, giảm so với giấy chứng nhận, hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người mua tài sản đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời hạn sử dụng, tự chịu các chi phí liên quan.

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh... và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

4. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá:

- **Giá khởi điểm của tài sản là:** 15.878.542.500 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm bảy mươi

tám triệu, năm trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm đồng).

- **Chú ý:** Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và chi phí (nếu có) liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá.

- **Bước giá tối thiểu:** 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

5. Nguồn gốc, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

- Tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Xuân Thắng, bà Vũ Thị Quyên được đưa ra bán đấu giá để bảo đảm nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

- Giấy tờ pháp lý do Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa cung cấp gồm các giấy tờ pháp lý sau:

- Bản án số 165/2024/QĐST-DS ngày 23/08/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 62/QĐ-CCTHADS ngày 23/09/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 42/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 13/01/2024 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 17/01/2025 của Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Biên bản thỏa thuận chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 12/02/2025;

- Công văn số 313/CV-THADS ngày 12/02/2025 về việc đề nghị ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thi hành án;

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 4701070505 cấp ngày 28/08/2003, cập nhật sang tên chuyển nhượng ngày 17/05/2022

- Bản đồ hiện trạng thửa đất số 8185/2024 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai

- Chi nhánh Biên Hòa thực hiện ngày 25/12/2024;

- Chứng thư thẩm định giá số 288/2025/48 ngày 10/02/2025 của Công ty cổ phần thẩm định giá Đồng Tiến.

- Bản vẽ hiện trạng công dựng trình xây dựng gắn liền với thửa đất 05, tờ bản đồ 56 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng TTG;

- Các giấy tờ, văn bản khác có liên quan.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

+ Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025 (trong giờ hành chính) bao gồm cả hồ sơ khách hàng đăng ký gửi qua đường bưu điện;

+ Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại công ty đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa, địa chỉ Số: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tại Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

7. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng /01 bộ hồ sơ.

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 16/03/2025 đến ngày 18/03/2025 (trong giờ hành chính)

9. Địa điểm xem tài sản: Tại thửa đất số 05, tờ bản đồ 56, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

10. Tiền đặt trước (20%): 3.175.708.500 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm linh tám ngàn, năm trăm đồng).

11. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025.

(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra niêm yết thông báo, tiền đặt trước phải được báo Có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa trước 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025).

12. Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản dưới đây:

+ Đơn vị thụ hưởng: CTY DAU GIA HOP DANH CHINH NGHIA.

+ Số tài khoản: 1024173077

+ Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội- Chi nhánh/PGD Đồng Nai.

+ Nội dung: Ghi rõ (Họ và tên Cá nhân/Tên tổ chức chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá).

❖ Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, người có tài sản và tổ chức đấu giá có thể thỏa thuận hình thức nộp tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

13. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 21/03/2025

14. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa-Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

15. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá

16. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

17. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 18/02/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/03/2025.

+ Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa, địa chỉ Số: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tại Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính, phù hợp với quy định pháp luật có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024 liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa –chi nhánh Đồng Nai mua hồ sơ đăng ký mời tham gia đấu giá. Khách hàng điền đầy đủ thông tin trong phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu Công ty phát hành và tự chịu trách nhiệm về thông tin, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

❖ **Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:**

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu Công ty phát hành).

+ giấy tờ chứng minh đủ điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu đủ điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu về điều kiện tham gia đấu giá.

▪ **Đối với cá nhân:**

- Đơn đăng ký mời tham dự mua tài sản đấu giá (theo mẫu, Công ty phát hành);
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành);
- CCCD/Hộ chiếu (Sao y chứng thực hoặc mang bản chính đối chiếu);
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, dự phiên đấu giá phải có giấy ủy quyền lập đúng quy định pháp luật (CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền, người ủy quyền sao y chứng thực)

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

▪ **Đối với tổ chức:**

- Đơn đăng ký mời tham dự mua tài sản đấu giá (theo mẫu công ty phát hành)
- Đơn đăng ký tham dự phải đóng dấu, ký tên của người đại diện pháp luật.
- Bản cam kết xem tài sản đấu giá (theo mẫu Công ty phát hành), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Sao y công chứng hoặc mang bản chính để đối chiếu);
- Biên bản họp công ty, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền được lập đúng quy định pháp luật, các giấy tờ chứng minh người đại diện tham gia đấu giá hợp lệ; (CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền, người được ủy quyền (sao y công chứng).
- Khách hàng (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

❖ **Lưu ý:**

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật;

- Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian đúng quy định, nộp trực tiếp tại trụ sở công ty, địa chỉ số: 65 Đường số 05, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa-chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: D4, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, Phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và không thuộc đối tượng quy định tại điểm d1,d2,d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi bổ sung năm 2024;

- Người đăng ký tham gia phiên đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế, nội quy phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa phát hành. Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Chính Nghĩa trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được hướng dẫn, trả lời.

Điện thoại liên hệ: 0385.79.0679

- Trước khi mở phiên đấu giá tài sản 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

(Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham dự phiên đấu giá)

Nơi nhận

-Trang cổng đấu giá tài sản quốc gia

<https://dgts.moj.gov.vn/>;

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa

- Các điểm niêm yết theo qui định;

- Lưu HS,VP.

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG THANH PHƯƠNG